



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SQUILLACE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

SCHEMA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO- ECONOMICA PER LA “RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PIAZZA DUOMO, TRA STORIA, ARTE E CREATIVITÀ”.

CUP: C86J22000070006 - CIG: 93573498AB

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno [REDACTED], il giorno [REDACTED] del mese di [REDACTED] nella Residenza Comunale di Squillace (CZ) si sono costituiti,

DA UNA PARTE

L’Amministrazione Comunale di Squillace, nel seguito denominata “*Committente*”, in persona dell’arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace (CZ) (P.I. 00182160796), il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, per la su espressa qualifica;

DALL’ALTRA

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED] e P.I. [REDACTED], con sede legale dello studio tecnico alla via [REDACTED], n° [REDACTED] - [REDACTED] iscritto all’ordine degli [REDACTED] della Provincia di [REDACTED] al n° [REDACTED], nel seguito denominato più brevemente “*Professionista*”.

Premesso che:

-con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° in data, è stato individuato il suddetto professionista, quale tecnico a cui affidare l’incarico professionale relativo alla progettazione per lo studio di fattibilità tecnico-economica per la “*Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra storia, arte e creatività*”;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura, redatta in due originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., da parte del Comune di Squillace dell’incarico professionale di:

☒ progettazione per lo studio di fattibilità tecnico-economica,
relativa alla “*Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra storia, arte e creatività*”.

Art. 3

Ai sensi dell’art. 23, c. 7-8, del D.Lgs. n. 50/2016, il contraente dovrà redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica in conformità a tutta la normativa applicabile e vigente nel momento di esecuzione delle prestazioni, tra cui in particolare la Sezione III del D.P.R. n. 207/2010 artt. 24 e segg.

Il **progetto di fattibilità tecnico-economica** dovrà ottenere tutti gli eventuali pareri sul progetto da parte degli Enti interessati, ed essere composto dai seguenti documenti ed elaborati:

1. Relazione generale;
2. Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3. Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA;
4. Relazione di sostenibilità dell'opera;
5. Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
6. Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
7. Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice;
8. Quadro economico di progetto;
9. Schema di contratto;
10. Capitolato speciale d'appalto;
11. Cronoprogramma;
12. Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
13. Stima dei costi della sicurezza;
14. Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il progetto di fattibilità sarà sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n° 50/2016.

Tutti gli elaborati, documenti ed allegati costituenti il progetto devono essere redatti in lingua italiana e presentati all'Amministrazione comunale, nella loro versione definitiva, in n. 1 copia cartacea sottoscritta e su supporto informatico sia nel formato in cui sono stati redatti (dwg, word, excel, etc.) che in formato pdf.

Art. 4

Il contraente espletterà gli incarichi in questione alle condizioni tutte previste nella presente Convenzione, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio, tra cui in particolare il D. Lgs. n° 50/2016, il D.P.R. n° 207/2010, il D. Lgs. n° 152/2006, il D. Lgs. n° 81/2008.

Nello svolgimento del servizio il contraente deve tener conto delle direttive e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, deve rapportarsi con il Responsabile del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento del servizio.

Il contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del R.U.P.;
- far presente all'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività, evenienze od emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- partecipare alle riunioni collegiali indette dal R.U.P., eventualmente anche in orari serali, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine all'intervento;
- produrre modifiche/integrazioni agli elaborati, qualora richieste nelle varie fasi di progettazione;
- produrre chiarimenti e/o controdeduzioni ad eventuali osservazioni pervenute in merito ai procedimenti di cui alle prestazioni richieste fino all'approvazione del progetto.

Il professionista si impegna, inoltre, nei confronti dell'Amministrazione Comunale a produrre tutte le eventuali integrazioni e/o variazioni progettuali necessarie per l'ottenimento degli eventuali pareri favorevoli degli Enti/Amministrazioni sovracomunali preposte.

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire al contraente, all'inizio del servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso, e la documentazione reperita in archivio relativamente agli elaborati progettuali. Sono a carico dell'incaricato tutte le ulteriori analisi ed approfondimenti dello stato di fatto, eventualmente necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente disciplinare.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 5

L'importo del servizio a base di gara viene indicativamente definito pari a € 10.571,07, onnicomprensivo di tutte le spese forfetizzate, dell'IVA e degli oneri contributivi.

Nell'importo pattuito è compreso e compensato ogni onere, compresi gli oneri per le polizze assicurative di cui al successivo art. 15, le spese ed i compensi per la partecipazione a riunioni e sopralluoghi, diritti di segreteria, bolli, viaggi, sopralluoghi e quant'altro anche se non espressamente elencato.

Il Professionista prima di procedere ad espletare eventuali maggiori prestazioni, dovrà essere autorizzato formalmente dall'Amministrazione Comunale. In mancanza di tale autorizzazione al professionista affidatario del presente incarico non sarà riconosciuto alcun maggior compenso.

I su elencati servizi non sono soggetti alla redazione del D.U.V.R.I. Non sono presenti oneri per rischio interferenze pertanto il relativo valore è pari ad € 0,00.

Art. 6

Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Art. 7

Il professionista è da intendersi contrattualmente impegnato dalla data di presentazione dell'offerta per le condizioni economiche offerte e per le condizioni di cui alla presente Convenzione, mentre l'Amministrazione Comunale lo sarà dalla data di esecutività della determina di affidamento.

La consegna della documentazione di cui all'articolo 3 della presente Convenzione deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- Progetto di fattibilità tecnico-economica **entro 40 gg** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di comunicazione d'affidamento dell'incarico. Tali elaborati saranno avviati, a cura del Comune di Squillace, al percorso autorizzativo con gli Enti esterni preposti, con l'obiettivo di acquisire le necessarie autorizzazioni.

Eventuale proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento solo per cause non imputabili al contraente, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Procedimento e non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Il contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

Art. 8

Nel caso di ritardo oltre le scadenze temporali stabilite per la presentazione degli elaborati di progetto, per cause imputabili al professionista, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari al 3‰ (tre per mille) dell'importo contrattuale da trattenersi sul compenso spettante.

Le penali non possono superare il 10% dell'importo contrattuale.

Superato tale limite, il responsabile del procedimento procederà alla proposta di risoluzione contrattuale per grave inadempimento. Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'appaltante rileverà per iscritto l'eventuale infrazione. Decorso tale termine l'appaltante provvederà, previa comunicazione di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della fidejussione pari all'ammontare penale comminata.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del contraente per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Il corrispettivo per le prestazioni professionali, risultante dalla gara esperita, come da offerta è pari a:

€ [REDACTED] (€ [REDACTED]), onnicomprensivo delle spese forfetizzate, dell'IVA e degli oneri contributivi, pari ad un ribasso percentuale del [REDACTED] % sull'importo posto a base di gara.

Art. 10

Il pagamento avverrà su presentazione di apposita fattura elettronica e dopo la verifica della regolarità contributiva da parte dell'Amministrazione comunale.

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo relativo alla Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica solo successivamente all'effettivo accreditamento dei relativi fondi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 "Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale".

Art. 11

Il contraente, in fase di esecuzione delle prestazioni progettuali, è tenuto ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche o varianti, anche di carattere sostanziale, richieste dall'Amministrazione comunale o da Enti terzi con competenza sulle opere in progetto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

Art. 12

Il progetto, i documenti contabili e tutti i relativi elaborati resteranno di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2575 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 22/05/1941 n° 633.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre pienamente del progetto consegnato anche nei termini di successive modifiche senza che l'affidatario del presente incarico possa eccepire alcunché.

Art. 13

Il recesso volontario da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per danni provocati.

L'Amministrazione Comunale può recedere dal presente incarico per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Resta comunque inteso che il contraente ha l'obbligo di consegnare tutta la documentazione prodotta al momento del recesso, anche parziale ed in stesura non definitiva, e che l'Amministrazione potrà farne pienamente uso, conformemente a quanto indicato nel precedente articolo.

In caso di recesso da parte dell'Amministrazione Comunale è dovuto al professionista incaricato il compenso spettante per le prestazioni effettivamente svolte ed accettate dall'Amministrazione.

Art. 14

È facoltà dell'Amministrazione, previa diffida ad adempiere, procedere alla risoluzione parziale o totale del contratto di affidamento del presente incarico, qualora incorrano gravi inadempienze agli impegni assunti o manifeste carenze nell'espletamento degli incarichi.

Art. 15

L'operatore economico incaricato dovrà essere munito, alla data di firma per accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per lo specifico servizio, estesa al danno all'opera, per eventuali errori od omissioni nello svolgimento delle attività tecniche (art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016).

Nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente capoverso per lo specifico progetto.

Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a carico del soggetto contraente.

Art. 16

Sarà obbligo del contraente:

- a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
- b) rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti;
- c) presentare la documentazione che attesti che il contraente stesso è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n° 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti (solo se ricorre il caso).

Art. 17

Il contraente dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto degli incarichi, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione Comunale.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

Art. 18

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito della procedura o comunque raccolti dal Comune di Squillace, è

finalizzato unicamente all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

I dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente incarico professionale.

Art. 19

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista al momento della sua sottoscrizione mentre per l'Amministrazione diventerà impegnativo solo ad avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento degli incarichi professionali.

Art. 20

Il presente atto è sottoscritto da entrambe le parti ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26 aprile 1986.

Art. 21

Per la risoluzione delle eventuali controversie che non potessero essere definite in via transattiva per accordo bonario, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Catanzaro.

È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento a tutta la disciplina vigente in materia, sia nazionale che regionale, al codice di deontologia professionale dell'ordine di appartenenza nonché alla disciplina civilistica del contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice di procedura civile.

Il presente atto consta di n. 5 (cinque) pagine scritte con mezzo elettronico.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

()

p. IL COMUNE DI SQUILLACE

(arch. Antonio Macaluso)